

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
8055/2538

นาย วสันต์ เสถียรพันธ์  
นาย อมร จำเนียรทรัพย์

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ป.พ.พ. มาตรา 1011

โจทก์ได้บรรยายมาในคำฟ้องว่าโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คของธนาคารนครหลวงไทย จำกัดสาขานครราชสีมา6295จำนวนเงิน178,500บาทโดยมีจำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายก่อนเช็คถึงกำหนดโจทก์ได้นำไปเข้าบัญชีของโจทก์ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุทธบรรทัด เพื่อให้เรียกเก็บเงินตามเช็คปรากฏว่าเช็คดังกล่าวสูญหายไประหว่างธนาคารดำเนินการเรียกเก็บเงินโจทก์ได้ติดต่อให้จำเลยออกเช็คฉบับใหม่ให้แล้วแต่จำเลยเพิกเฉยถ้าข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์ฟ้องย่อมเป็นกรณีที่เช็คหายไปก่อนเวลาล่วงเลยกำหนดใช้เงินโจทก์ผู้ทรงเช็คอาจร้องขอให้จำเลยผู้ส่งจ่ายให้ออกเช็คเป็นเนื้อความเดียวกันแก่ต้นใหม่อีกฉบับหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1011ดังนั้นโจทก์จึงขอขอฟ้องเรียกร้องให้จำเลยออกเช็คฉบับใหม่ให้ได้

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คของธนาคารนครหลวงไทยจำกัด สาขา นครราชสีมา เลขที่เช็ค 0046295 ลงวันที่ 25 มิถุนายน2535 จำนวนเงิน 178,500 บาท ส่งจ่ายโดยจำเลย ต่อมาวันที่22 มิถุนายน 2535 โจทก์นำเช็คฉบับดังกล่าวไป

เข้าบัญชีโจทก์ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขานนทบุรี บรรทัด เพื่อให้ธนาคารเรียกเก็บเงิน  
ระหว่างเวลาที่ธนาคารดำเนินการเรียกเก็บเงินเช็คฉบับดังกล่าวได้สูญหายไปในช่วง  
ท้องที่อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรีเป็นเหตุให้โจทก์ยังไม่ได้รับเงินตามเช็ค  
โจทก์ได้ติดต่อทวงถามเพื่อให้จำเลยออกเช็คฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่สูญหาย แต่  
จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยออกเช็คฉบับใหม่แทนเช็คฉบับเดิมที่สูญหาย

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ได้บรรยายมาในคำฟ้องว่าโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คของ  
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สาขานครราชสีมาเลขที่ 0046295 ลงวันที่ 25  
มิถุนายน 2535 จำนวนเงิน 178,500 บาทโดยมีจำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายก่อนเช็คถึง  
กำหนดโจทก์ได้นำไปเข้าบัญชีของโจทก์ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขานนทบุรี  
เพื่อให้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ปรากฏว่าเช็คดังกล่าวสูญหายไประหว่างธนาคารดำเนินการ  
เรียกเก็บเงิน โจทก์ได้ติดต่อให้จำเลยออกเช็คฉบับใหม่ให้แล้วแต่จำเลยเพิกเฉย  
ถ้าข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์ฟ้องย่อมเป็นกรณีที่เช็คหายไวก่อนเวลาล่วงเลย  
กำหนดใช้เงินโจทก์ผู้ทรงเช็คอาจร้องขอให้จำเลยผู้ส่งจ่ายให้ออกเช็คเป็นเนื้อ  
ความเดียวกันแก่ต้นใหม่อีกฉบับหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  
1011 ดังนั้นโจทก์ชอบที่จะฟ้องร้องเรียกให้จำเลยออกเช็คฉบับใหม่ให้ได้

พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นรับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาและดำเนินการต่อไป

(ไฟโรจน์ คำอ่อน-ปรีชา เณลิมวณิชย์-ชูชาติ ศรีแสง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ